القانون رقم:019/2024 الصادر بتاريخ: 28 فبراير 2024 يتعلق بمهنة العدول المنفذين

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة العدل المنفذ في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 2: العدل المنفذ مأمور عمومي وهو عون قضائي يمارس مهامه في إطار مهنة حرة طبقا لأحكام هذا القانون، ويخضع في ممارسة مهنته لمبادئ الاستقلالية والحياد والنزاهة.

يُلزَم العدل المنفذ بتوفير خدماته على كامل دائرة اختصاصه الترابي.

المادة 3: يُنشأ في كل ولاية مكتب أو عدة مكاتب للعدول المنفذين بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

المادة 4: يُعيَّن العدل المنفذ المستوفي للشروط المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر من وزير العدل. ويعزل العدل المنفذ بنفس الشكل بعد رأي مسبب للغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يتم إبداء الرأي المسبب للغرفة خلال شهرين(2) من تعهد وزير العدل.

المادة 5: يمكن للعدل المنفذ الذي تميز بشكل خاص في ممارسة وظائفه، أن يحصل على لقب عدل منفذ شرفي من قبل وزير العدل بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

الباب الثاني: الولوج لمهنة العدل المنفذ

الفصل الأول: الشروط العامة للكفاءة

المادة 6: يجب أن تتوفر في المترشّح لمهنة العدل المنفذ الشروط التالية:

أ) الاكتتاب الخارجي:

1. أن يكون موريتاني الجنسية؛
2. أن يكون عمره 25 سنة على الأقل؛
3. أن يكون حاصلا على شهادة الليصانص في القانون أو الشريعة أو ما يعادلها؛
4. أن يكون قد نجح في مسابقة اكتتاب العدول المنفذين؛
5. أن يكون قد أكمل تدريبه بنجاح؛
6. أن لا يكون قد سبق أن تعرض لإفلاس أو تصفية أو تسوية قضائية؛
7. أن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية؛
8. أن لا يكون قد سبق أن أدين بالسجن لجناية أو جنحة أو بغرامة عن جريمة ضد الممتلكات ما عدا الجرائم غير العمدية؛
9. أن لا يكون قد خضع لأي عقوبة تأديبية أو عجز مهني لسبب يتعارض مع الشرف أو الأمانة؛

10. أن يكون قد تلقى تكوينا متخصصا في مؤسسة مهنية، لمدة **سنة (1)** ، تحدد مقتضياته بمقرر من وزير العدل بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يعفى الأعوان المحلفون من الدرجة الأولى من الشروط: 2، 3، 5 ،10.

تخصص نسبة 40٪ من المكاتب التي يتم إنشاؤها للمترشحين في المسابقة.

ب) الاكتتاب الداخلي:

يمكن للأعوان المحلفين من الدرجة الأولى بمكاتب العدول المنفذين أن يشاركوا في اكتتاب العدول المنفذين بعد خمس (5) سنوات من الممارسة الفعلية المستمرة والمثبتة في مكتب عدل منفذ أو شركة مدنية للعدول المنفذين، وفي هذه الحالة يعفون من الشروط: 2، 3، 5،10 أعلاه.

تُخصَّص نسبة 40٪ من المكاتب التي يتم إنشاؤها للمترشحين الأعوان المحلفين من الدرجة الأولى المشاركين في المسابقة.

تُخصَّص نسبة 20٪ من المكاتب التي يتم إنشاؤها للمترشحين في المسابقة من القضاة الذين قضوا خمس (5) سنوات من الممارسة، والمحامين المسجلين على اللائحة الكبرى الذين مارسوا لمدة خمس(5) سنوات على الأقل، وكتاب الضبط الرئيسيين الذين أكملوا عشر (10)

سنوات من الممارسة بالمحاكم، وكتاب الضبط الذين أكملوا خمسة عشرة (15) سنة على الاقل من الممارسة بالمحاكم، وكتاب العدل الذين أكملوا عشرين (20) سنة على الأقل من الممارسة بالمحاكم، وفي هذه الحالة تعفى هذه الفئات من الشروط 2،3،5 و10 أعلاه.

الفصل الثاني: المسابقة والتدريب

المادة 7: يتم تنظيم وإجراءات المسابقة بالطرق التنظيمية.

المادة 8: تكون مدة التدريب سنة (1) ابتداء من تأدية المتدرب اليمين.

يُتوَّج التدريب بإفادة انتهاء التدريب تصدرها الغرفة الوطنية للعدول المنفذين بناء على تقرير المشرف على التدريب.

توقع إفادة نهاية التدريب من طرف رئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين أو أي عضو آخر يعين لهذا الغرض.

المادة 9: تحدد إجراءات وشروط شطب المتدرب بمقرر صادر عن وزير العدل.

هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

المادة 10: قبل الشروع في مهامه، يؤدي العدل المنفذ المتدرب اليمين التالية أمام رئيس محكمة الاستئناف المختصة في جلسة علنية:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس تدريبي بكل استقامة وأمانة وأن أصون شرف وسر المهنة".

الباب الثالث: ممارسة مهنة العدل المنفذ

الفصل الأول: شروط وإجراءات ممارسة مهنة العدل المنفذ

المادة 11: يجوز للعدل المنفذ أن يمارس مهنته إما بشكل فردي أو في إطار شركة مدنية مهنية للعدول المنفذين الذين لديهم مكاتب.

تهدف الشركة المدنية المهنية إلى تسهيل ممارسة أعضائها لمهنتهم من خلال تجمع مهني.

تخضع الشركة المدنية المهنية للعدول المنفذين للقوانين المعمول بها في هذا المجال.

المادة 12: قبل تولّيه الوظيفة وخلال مدة ثلاثة (3) أشهر من تبليغ مقرر التعيين، يجب على العدل المنفذ تحت طائلة سقوط حقوقه أن يؤدي اليمين التالية في جلسة علنية لمحكمة الاستئناف المختصة:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس مهنتي بكل استقامة وأمانة وأن أصون شرف وسر المهنة".

يمكن تمديد هذه الفترة في حالة الظروف القاهرة لمدة لا تزيد عن شهر (1) واحد.

يعد محضر لتأدية اليمين مرفق بنموذج التوقيع لكل عدل منفذ أدى اليمين.

الفصل الثاني: صلاحيات وامتيازات العدل المنفذ

المادة 13: العدل المنفذ مأمور عمومي لديه الصفة دون غيره للقيام بـ:

- تبليغ التصرفات، وكل وثيقة تعد وتُبلَّغ مباشرة أو بمحضر؛
- تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتَّنْبِيهَات والاستدعاءات؛
- القيام بالتبليغات المنصوص عليها في القوانين و النُّظم، عندما لا يتم تحديد طريقة إبلاغها؛
- تنفيذ السندات القضائية والإدارية الواجبة النفاذ؛
- إجراء البيوع القضائية؛
- القيام بالمعاينات.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتنازل العدل المنفذ عن مهامه أو عن زبنائه إلا إذا لم يحترموا أحكام هذا القانون مع مراعاة الحقوق التي تمنحها له التشريعات الأخرى.

يستحق العدل المنفذ الأتعاب المحددة بمقتضى القانون بمجرد تعهده حتى ولو تم عزله قبل التنفيذ المسند له، أو انتهى النزاع بصلح أو تنازل أو بحكم أو قرار قضائي، ما لم يكن العدل المنفذ هو المبادر بالتخلي عن القضية.

المادة 14: يمكن للعدل المنفذ أن يقوم بالتحصيل الودي لجميع الديون المدنية والتجارية.

يمكن أن يكلف العدل المنفذ قضائيا بالقيام بمعاينات مادية خالية من أي رأي قانوني.

كما يمكن أن يقوم أيضا بنفس المعاينات بناء على طلب من الأطراف.

وفي كلتا الحالتين، يحتج بمحاضر المعاينات ولها القوة الإثباتية حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة 15: البيانات الرسمية الواردة في محاضر العدل المنفذ والمتعلقة بـ: التاريخ والتوقيع وهوية العدل المنفذ الموقع والبيانات المتعلقة بالتبليغ، تعتبر صحيحة وموثقة حتى يثبت العكس.

المادة 16: باستثناء التصرفات في المجال الجنائي، يجب على العدل المنفذ أن يُعِدَّ تصرفاته وتبليغاته ومحاضره في نسختين أصليتين، يتم تقديم إحداهما، معفاة من الطوابع والأعباء الضريبية، إلى الطرف المعني و يحتفظ بالأخرى في مكتب العدل المنفذ.

يتحمل العدل المنفذ شخصيا مسؤولية إعداد تصرفاته والمحافظة عليها.

المادة 17: للعدل المنفذ أن يستعين بالقوة العمومية حسب الاختصاص الترابي للمكان الذي يمارس فيه العمل القضائي المطلوب بعد إشعار وكيل الجمهورية المختص بذلك.

يجب على وكيل الجمهورية المختص أن يمدَّ يد العون في ظرف لا يتجاوز 72 ساعة مع مراعاة ظرف الاستعجال.

وفي حال عدم مدِّ يد العون خلال الأجل السابق فإن العدل المنفذ يحيط الغرفة الوطنية للعدول المنفذين علما بذلك من أجل ابلاغ المدعي العام لدى محكمة الاستئناف.

المادة 18: يتمتع مكتب العدل المنفذ بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب وبحضور رئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين أو من يمثله.

لا يجوز استجواب العدل المنفذ سواء في إطار تحقيق ابتدائي أو تحقيق بشأن وثائق محررة بمكتبه إلا بعد صدور أمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة وبعد إشعار الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

ومع ذلك يمكن لرئيس محكمة الاستئناف المختصة، بأمر قضائي أن يسمح لوكلاء إدارة الضرائب والجمارك بإجراء عمليات التفتيش بحضور رئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين أو من يمثله.

لا تنطبق أحكام الفقرتين: 1 و2 من هذه المادة في حالة التلبس.

المادة 19: يتمتع العدل المنفذ وعونه المحلف أثناء ممارسة مهامهما بحماية شخصهما وممتلكاتهما.

المادة 20: يعد العدل المنفذ ضمن أمناء السلطة المشار إليهم في المدونة الجنائية.

يعاقب على الإهانة أو الافتراء أو الاعتداء بالعنف اللفظي أو البدني على العدل المنفذ أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها بعقوبة الاعتداء المنصوص عليها في المدونة الجنائية.

المادة 21: يُعاقب كل من يعرقل مهام العدل المنفذ وفقا للنظم المعمول بها.

المادة 22: يصدر وزير العدل بطاقة مهنية للعدل المنفذ ويلزم هذا الأخير بردِّها عند انتهاء مهامه.

المادة 23: يلبس العدل المنفذ خلال الاحتفالات الرسمية وجلسات المحاكم زيا مهنيا، ويلتزم علاوة على ذلك بحمل علامة خاصة عند تأديته لمهامه.

تحدد خصائص الزيِّ والبطاقة المهنية والعلامة الخاصة بمقرر صادر عن وزير العدل بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

الفصل الثالث: الأعوان المحلفون

المادة 24: يمكن للعدل المنفذ أن يوظِّف تحت مسؤوليته واحدا أو أكثر من الأعوان المحلفين ليحل محله في تبليغ جميع التصرفات والتبليغات فقط.

يجب على العدل المنفذ أن يوفر الحد الأدنى من الأعوان المحلفين من مختلف الفئات.

يحدد وزير العدل بمقرر الحد الأدنى والأقصى لعدد الأعوان المحلفين المطلوبين من كل فئة لكل مكتب من مكاتب العدول المنفذين بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يعبِّر كل عدل منفذ لديه مكتب أو شركة مدنية مهنية للعدول المنفذين عن احتياجات مكتبه من الأعوان المحلفين لدى الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يتم اكتتاب الأعوان المحلفين بمسابقة تنظم بشراكة بين وزارة العدل والغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يحدد وزير العدل إجراءات تدريب الأعوان المحلفين ويعينهم في المكاتب المعنية بمقرر بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

المادة 25: قبل الشروع في مهامه يؤدي العون المحلف اليمين التالية أمام رئيس محكمة الولاية التي يوجد بها مقر مكتبه:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس مهنة عون محلف بكل استقامة وأمانة وأن أصون شرف وسر المهنة".

المادة 26: يجب على العدل المنفذ تحت طائلة البطلان :

- التوقيع على النسخ الأصلية والتصرفات والتبليغات التي يبلغها الأعوان المحلفون؛
- التأشير على البيانات التي يضعها الأعوان المحلفون على النسخ الأصلية.

المادة 27: يكون العدل المنفذ مسؤولا مدنيا عن البطلان والغرامات و المُسْتَردَّات والتكاليف والأضرار الناتجة عن التبليغات التي قام بها العون المحلف.

يقوم العون المحلف بعمله فقط في مجال اختصاص صاحب المكتب الذي يساعد.

ويمكن له بموافقة من العدل المنفذ وتحت مسؤوليته، مساعدة العدول المنفذين العاملين بدائرة نفس الغرفة الجهوية.

المادة 28: يُسجل الأعوان المحلفون في سجل يحتفظ به في مكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يرسل طلب التسجيل من طرف العدل المنفذ الذي يعمل معه العون المحلف، مع الوثائق الداعمة إلى المكتب المذكور، الذي يقوم بإجراء بحث أخلاقي بالتعاون مع النيابة العامة.

ويتم التسجيل كعون من الدرجة الثانية أو عون من الدرجة الأولى.

المادة 29: يجب أن تتوفر في المترشح لعون محلف من الدرجة الأولى ما يلي:

1) أن يكون موريتاني الجنسية؛
2) أن يكون عمره 20 سنة ؛
3) أن يكون حاصلا على شهادة ليصانص في القانون أو الشريعة أو ما يعادلها؛
4) أن لا يكون قد سبق أن أدين بجرائم ضد الممتلكات أو على أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والأخلاق الحميدة، باستثناء الجرائم غير العمدية؛
5) أن يكون قد مارس وظيفة عون محلف من الدرجة الثانية بصفة فعلية و مستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات؛
6) أن يحصل على إفادة إتمام التدريب صادرة عن الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

المادة 30: يجب أن تتوفر في المترشح لعون محلف من الدرجة الثانية ما يلي:

1) أن يكون موريتاني الجنسية؛
2) أن يكون عمره 18 سنة ؛
3) أن يكون حاصلا على شهادة الباكلوريا؛

4) أن لا يكون قد سبق أن أدين بجرائم ضد الممتلكات أو على أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والأخلاق الحميدة، باستثناء الجرائم غير العمدية؛

5) أن يتجاوز بنجاح مسابقة اكتتاب العون المحلف من الدرجة الثانية.

المادة 31: يتم تكوين الأعوان المحلفين من قبل الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يتم تقدم العون المحلف من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بمقرر من وزير العدل بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين بعد مداولة مكتبها، وبعد استكمال الشروط المطلوبة عند اكتتاب الأعوان المحلفين من الدرجة الأولى.

ويلاحظ ذلك بقيد في سجل يحتفظ به بمكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، ويشعر به المعني.

يبلغ رئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين وزير العدل سنويا بالتسجيلات و التقدمات التي تسجل في السجل الموضوع لهذا الغرض.

تسلم بطاقة مهنية للعون المحلف من الدرجة الأولى، والعون المحلف من الدرجة الثانية، ويلتزم هؤلاء بردها بعد انتهاء مهامهما.

يتم تحديد نموذج وطريقة تسليم هذه البطاقة بناء على مداولة من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

المادة 32: يمكن للعون المحلف تغيير المكتب الذي يعمل به تحت رقابة مكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين الذي يلاحظ هذا التغيير من خلال تسجيل في السجل الذي يحتفظ به مكتب الغرفة المذكورة، بعد تقديم سبب وجيه للغرفة الوطنية للعدول المنفذين، و موافقة المكتب الذي كان يعمل به. و يتم إبلاغ وكيل الجمهورية المختص بهذه الإجراءات.

الفصل الرابع: التعارض والالتزامات وحظر العدل المنفذ

المادة 33: تتعارض وظيفة العدل المنفذ مع:

- ممارسة أي وظيفة أخرى أو شغل منصب عمومي؛
- كل نشاط تجاري أو صناعي؛
- كل مهنة حرة أو خاصة أخرى؛
- كل تفويض سياسي؛
- أي عمل مأجور لا يدخل في مهام العدل المنفذ باستثناء الأنشطة العلمية والبحثية والفنية والزراعية والرعوية ذات الطابع غير الصناعي.

المادة 34: يقوم العدل المنفذ المنتخب أو المعين لوظائف أخرى بإبلاغ مكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين كتابة خلال مدة أقصاها شهر واحد (1) من تاريخ بداية مأموريته.

تبلغ الغرفة الوطنية للعدول المنفذين المعني في أجل أقصاه أسبوعين (2) بتعليق نشاطه طوال مدة مأموريته.

وفي هذه الحالة، تُعيِّن الغرفة الوطنية للعدول المنفذين عدلا منفذا آخر يحل محله لتسيير مكتبه إلا إذا كان ينتمي إلى شركة مدنية مهنية.

تبلغ الغرفة الوطنية للعدول المنفذين المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المختصة بتعليق نشاط المعني.

يحق للعدل المنفذ مزاولة العمل من جديد بعد تقديم طلب إعادة استئناف نشاطه المهني موجه إلى مكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

تسلِّم الغرفة الوطنية للعدول المنفذين للمعني إشعارا بالإعادة خلال مدة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام طلب الإعادة، وتُطلع المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المختصة على هذا الإشعار.

يؤدي عدم احترام العدل المنفذ لهذه الأحكام لعقوبة الفصل.

المادة 35: يجب على العدل المنفذ ممارسة عمله كلما طُلب ذلك منه، إلا في حالة العجز أو لأسباب تتعلق بالقرابة المباشرة به ، أو غير المباشرة حتى الدرجة الثالثة.

لا يمكن للعدل المنفذ أن يمارس عمله لنفسه أو لزوجه أو أقاربه المباشرين أو غير المباشرين حتى الدرجة الثالثة تحت طائلة البطلان وبدون الإخلال بالعقوبات التأديبية.

المادة 36: يحظر على العدول المنفذين، لأي سبب من الأسباب، الامتناع عن تقديم المعونة للعدالة وللمتقاضين المستفيدين من المساعدة القضائية.

المادة 37: يجب على العدل المنفذ حضور الجلسات الرسمية للمحاكم إذا سُخِّر لذلك.

يلزم العدل المنفذ في هذه الحالة شخصيا أو بواسطة أعوانه المحلفين بتقديم خدمات الجلسات للمحاكم، دون أن ينتظر مكافآت أخرى غير تلك المحددة في النُظم المعمول بها.

المادة 38: يقيم العدل المنفذ في المكان المحدد له بموجب مقرر تعيينه.

يعتبر مستقيلا العدل المنفذ الذي لا يقيم في المكان المحدد له، والذي ليس لديه مكتب والذي يتغيب بدون مبرر مقبول.

يُخْبِر مكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، وكيل الجمهورية المختص بجميع تغيبات العدل المنفذ.

يُخطِر وكيل الجمهورية المختص المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المختصة بهذا التغيب مع اقتراح استبدال العدل المنفذ المعني، بعد أخذ رأي مطابق للغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يرخص للعدل المنفذ في وضع لوحة على باب مكتبه للإعلان بأنه تحت حماية الدولة.

يمكن إلصاق اللوحات على الأبواب الخارجية أو الداخلية لمكتب العدل المنفذ أو الشركة المدنية المهنية وعلى الشبابيك الموجودة على نوافذ المكتب.

يُسمح للعدل المنفذ أيضًا بتثبيت لوحات ذات أبعاد بحد لا يتجاوز 50 سم في العرض و 50 سم طولًا تحمل لقبه المعتاد واسمه وصفته إلزاما، واختيارًا اسم سلفه.

المادة 39: لا يمكن للعدل المنفذ، تحت طائلة تحمل مسؤوليته المدنية والتأديبية، أن يقوم بعمله لصالح طرف دون الحصول على تفويض بذلك.

المادة 40: في حالة الاسترداد أو التنفيذ، يساوي تسليم النسخ الأصلية أو النسخ المعتمدة من الوثائق أو السندات التنفيذية تفويضا بذلك.

المادة 41: يُلزم الزبون بدفع جزء مقدم من أتعاب العدل المنفذ لا يقل عن 50٪ من المصاريف المحددة بمقتضى المرسوم المحدد لأتعاب العدول المنفذين.

المادة 42: يتحمل العدل المنفذ الذي لا يسلم بنفسه أو بواسطة عوْنه المحلف، التبليغات ونسخ الوثائق التي كُلف بتبليغها المسؤولية المدنية والتأديبية الناجمة عن ذلك.

المادة 43: يجب أن تكون أصول ونسخ وجميع المستندات التي يعدها العدل المنفذ مقروءة ولا تحتوي على محو أو شطب أو عبارة زائدة.

تتم الموافقة على المحو أو الشطب أو العبارات الزائدة الواقعة على تصرفات أو تبليغات العدول المنفذين على هامش التصرفات التي تحتويها.
في جميع الحالات، يتم الالتزام بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية المطبقة على تبليغ الوثائق.

المادة 44: يجب أن يكون لدى العدل المنفذ طابع أو ختم خاص يحمل اسمه ولقبه وصفته ومحل إقامته، مسلم من طرف الإدارة الوصية بوزارة العدل.

المادة 45: العدل المنفذ هو الوصي على الختم ولا يمكنه استخدامه إلا في إطار نشاطه المهني.
يتحمل العدل المنفذ الذي يترك ختمه تحت تصرف الغير الذي استخدمه بطريقة احتيالية المسؤولية تجاه الأشخاص الذين لحقهم ضرر نتيجة لهذا الاستخدام.
يسلم ختم واحد لكل عدل منفذ. ويحظر استخدام وحمل الأختام على الأعوان تحت طائلة الفصل.

المادة 46: في حالة إنهاء وظائفه تتم إعادة ختم العدل المنفذ إلى الإدارة الوصية بوزارة العدل مقابل وصل.
خلال فترة التصفية، تقع مسؤولية حفظ الختم على المصفِّين وتتم إعادته إلى الإدارة الوصية مقابل وصل بعد نهاية التصفية.

المادة 47: يحظر على العدل المنفذ، حتى في حالة التعيين التلقائي، لأي سبب من الأسباب، المطالبة بمبلغ أعلى أو أدنى من التعريفة المعمول بها، تحت طائلة العقوبات التأديبية ورد الحقوق التي جمعها دون مبرر وتعويض المتضررين.

المادة 48: لا يمكن للعدل المنفذ شخصيا أو بواسطة وسيط:

- قبول إدارة الأعمال أو التجارة؛
- اتخاذ أي مصلحة في أي قضية يتعهد فيها؛
- استخدام المبالغ التي سلمت له لصالحه؛
- المشاركة في مزادات الأشياء المنقولة التي يكلف ببيعها عندما يعمل بصفته وكيل بيع بالمزاد العلني؛
- اكتساب الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يمارس في دائرتها؛
- الانخراط في المضاربة في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية والمصرفية والخصم والسمسرة؛
- التدخل في إدارة شركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية؛
- القيام بالمضاربات المتعلقة بشراء أو بيع العقارات، أو تنازل عن ديون، أو أعمال صناعية أو الحقوق غير الملموسة الأخرى؛
- استعمال المبالغ أو الأوراق المالية المودعة لديه و لو مؤقتا، دون إذن؛

- ترك التدخل لأي عضو من مكتبه، في التصرفات التي يقوم بها دون تفويض مكتوب.

المادة 49: يجب على العدل المنفذ ومساعده تقديم بطاقتهم المهنية أثناء ممارسة مهامهم.

المادة 50: يدفع العدل المنفذ إلى صندوق الودائع والأموال المحصلة في أجل ثمانية (8) أيام من استلامها ما لم يسلمها لطالب التنفيذ:

- المبالغ التي حجزها من المدين أو سلمها له طوعا لتسوية دينه؛
- المبالغ المتلقّاة إثر إجراء حجز الديون بيد المودعين أو الغير؛
- المبالغ الناتجة عن بيع الأشياء المنقولة.

إن مخالفة أحكام هذه المادة تعرض صاحبها للعقوبات طبقا للقوانين المعمول بها.

الفصل الخامس: الاستبدال وإنهاء الخدمة

المادة 51: في حالة غياب أو وجود مانع مؤقت لعدل منفذ، يتم استبداله مؤقتا بأمر من رئيس محكمة الاستئناف المختصة، بناء على طلب يحمل تأشيرة الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، أو بناء على اقتراح هذه الغرفة، وبعد أخذ رأي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المختصة.

أثناء الاستبدال يتم توزيع صافي المبالغ المحصول عليها بالنصف بين العدل المنفذ النائب والعدل المنفذ صاحب المكتب بعد خصم التكاليف.

المادة 52: في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الحظر أو التعليق أو الفصل، وبشكل عام في حالة شغور منصب العدل المنفذ، يعين وزير العدل، بعد أخذ رأي مكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، نائبا تُسلَّم له الملفات والنسخ الأصلية من المستندات مقابل وصل استلام. تطلع الغرفة الوطنية للعدول المنفذين وكيل الجمهورية المختص على هذه الإجراءات.

المادة 53: يمكن لكل عدل منفذ أن يفوض لزميله توقيع وتسليم التصرفات أو التبليغات، خاصة عندما يكون في حالة تنقل.

المادة 54: يتم انهاء مهام العدل المنفذ بصفة نهائية في الحالات التالية:

- الاستقالة؛
- الشطب؛
- العزل؛
- المانع الدائم؛
- الوفاة.

المادة 55: في حالة مانع نهائي للعدل المنفذ يلاحظه وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يقع في دائرتها ، ويشعر فورا مكتب الغرفة الجهوية للعدول المنفذين التي يقع المكتب في دائرة اختصاصها.

يلزم مكتب هذه الغرفة عند عدم علم وكيل الجمهورية بالمانع النهائي إخباره بذلك في ظرف 30 يوما من تاريخ المانع النهائي.

المادة 56: في حالة شغور منصب العدل المنفذ نتيجة الوفاة، أو الاستقالة، أو التنازل، أو قرار النطق بالتعليق أو الإقالة، أو الشطب أو العائق النهائي، يشعر رئيس الغرفة الجهوية التي ينتمي إليها العدل المنفذ وكيل الجمهورية الذي يقع المكتب بدائرة اختصاصه.

يعين رئيس الغرفة الجهوية عدلا منفذا يضع الأختام بحضور النيابة العامة وعمال المكتب وممثل عن أسرة المعني في حالة الوفاة.

يتم الاحتفاظ بمفاتيح المكتب من قبل رئيس الغرفة الجهوية.

المادة 57: في أول يوم عمل من الأسبوع الثاني بعد الوفاة أو الحدث الذي يمثل بداية حدوث العائق، يقوم رئيس الغرفة الجهوية برفع الأختام وفتح وجرد المكتب بحضور الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 56 أعلاه.

يبدأ جرد الملفات والأمتعة والأموال الموجودة في المكتب في نفس يوم الافتتاح تحت إشراف مكتب الغرفة الجهوية للعدول المنفذين.

يأمر رئيس الغرفة الجهوية عونا محلفا ووكلاء من مكتب أحد زملاء المعني بالقيام بهذا الجرد.

يقوم رئيس الغرفة الجهوية بإبلاغ البنوك والمؤسسات المالية المعنية بضرورة تزويده بأرصدة جميع الحسابات المهنية للعدل المنفذ صاحب العائق النهائي.

المادة 58: يتم حفظ الملفات ونسخ من الجرد لدى الغرفة الجهوية، التي تحيل نسخة من الجرد إلى وزير العدل بواسطة النيابة العامة.

يعهد بالملفات الجارية إلى الغرفة الجهوية التي توزعها بين المكاتب التي تقع بدائرة اختصاصها وتشعر بها المعنيين.

المادة 59: يعين مكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، من بين العدول المنفذين في دائرة الاختصاص التي يوجد بها مكتب العدل المنفذ المتوفى مصفيًا يكلف بتصفية الملفات في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تعيينه.

يجب على المصفي المعين أن يقدم تقرير انتهاء مهمته بعد شهر واحد (1) من انتهائها.

الفصل السادس: الأتعاب والضمان والمسؤولية

المادة 60: تُعوض الخدمات التي يؤديها العدل المنفذ والمسؤوليات التي يتولاها، بالأتعاب والحقوق التي تُحدد بمرسوم.

يكون كل نزاع يتعلق بتطبيق التعريفة ضمن اختصاص رئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين بصفته مصلحا، وفي حالة عدم التوصل إلى الصلح، تكون الغرفة المدنية بمحكمة الولاية مختصة للبت في هذا النزاع.

الفصل السابع: محاسبة العدل المنفذ

المادة 61: يمسك العدل المنفذ سجلين مرقمين ومختومين من طرف الإدارة الوصية بوزارة العدل ويسجل في أحدهما الأعمال المحاسبية وفي الآخر أعمال التنفيذ.

يسجل في السجل الخاص بالأعمال المحاسبية يوما بيوم و بدون شطب أو بياض أو إقحام ، ومع إتباع أرقام تسلسلية، محاسبة جميع ما يقام به من الأعمال المذكورة في المادة 13 من هذا القانون.

يتضمن سجل أعمال التنفيذ ما يلي: الرقم التسلسلي لملف التنفيذ، نوع السند و محتواه، تاريخ المحضر وتاريخ تكليف العدل المنفذ، وتاريخ محضر التبليغ و الحجز و طلب مد يد العون واسم طالب الإجراء ، و المآل النهائي للقضية ،وتاريخ تسجيل المبالغ المقبوضة والملاحظات.

يلزم العدل المنفذ بتقديم السجلات للمراقبة كل ستة (6) أشهر، أو عندما يطلب وكيل الجمهورية ذلك، ويلزم هذا الاخير بإحالة نتائج رقابته إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في أقرب الآجال.

يعاقب الأشخاص المخالفون لأحكام هذه المادة بغرامة من عشرة آلاف 10.000 إلى عشرين ألف 20.000 أوقية وبعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى، وفي حال العود بعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية.

يتم إثبات هذه المخالفة في محضر.

المادة 62: يجب تدقيق محاسبة كل عدل منفذ مرة واحدة على الأقل في السنة من قبل وكيل الجمهورية المختص ورئيس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين أو أي عضو يعينه هذا الأخير.

الباب الرابع: تنظيم المهنة

الفصل الأول: تسيير المهنة

المادة 63: يتم تنظيم مهنة العدل المنفذ في غرفة وطنية وغرف جهوية.
تضم الغرفة الوطنية للعدول المنفذين جميع العدول المنفذين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تضم الغُرف الجهوية للعدول المنفذين جميع العدول المنفذين التابعين لنفس محكمة الاستئناف.

المادة 64: تمثل الغرفة الوطنية للعدول المنفذين المهنة أمام الإدارة. وتبدي رأيها في المسائل المتعلقة بالممارسة العامة للمهنة التي تعرض عليها وتقدم المقترحات التي يمكن أن تطور المهنة.
تشكل الغرفة الوطنية للعدول المنفذين وغرفها الجهوية جمعية مهنية عامة، ويجب على جميع العدول المنفذين الانتساب إليها.
يرأس الغرفة الوطنية للعدول المنفذين رئيس منتخب بالاقتراع المباشر لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 65: يتم تحديد طرق تنظيم وتشكيلة وسير عمل وصلاحيات الغرفة الوطنية للعدول المنفذين بموجب مرسوم.

الفصل الثاني: صندوق إيداع الأموال المحصلة

المادة 66: يتم إنشاء صندوق لإيداع الأموال المحصلة من قبل العدول المنفذين.

صندوق إيداع الأموال المحصلة هو حساب مفتوح في مؤسسة مصرفية أو مالية، بناء على طلب من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يحتوي هذا الصندوق على العديد من الحسابات الفردية لكل عدل منفذ.

لا يمكن حجز صندوق إيداع الأموال المحصلة من قبل العدول المنفذين.

المادة 67: يتم تحويل جميع الأموال والأمتعة والقيم المالية التي حصَّلها العدل المنفذ لصالح زبونه إلى الصندوق في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ التحصيل.

يتم تسليم جميع الأموال والأمتعة والقيم المالية للزبون في أجل 72 ساعة ابتداء من تاريخ تحويلها للصندوق.

يتعرض العدل المنفذ لعقوبات تأديبية مناسبة دون الإخلال بالمتابعة الجنائية في حالة عدم تقديم الأموال والأمتعة والقيم المالية التي استعادها، بعد انقضاء فترة ثمانية (8) أيام عمل.

المادة 68: تحدد طرق وقواعد سير عمل صندوق إيداع الأموال المحصَّلة من طرف العدول المنفذين بمرسوم.

الفصل الثالث: الرقابة والانضباط

المادة 69: دون المساس بالسلطة التأديبية لمكتب الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، يراقب وكيل الجمهورية نشاط وعمل العدول المنفذين في دائرة اختصاصه،

تهدف هذه الرقابة إلى التحقق بشكل خاص من انتظام الأعمال وتسيير القيم المالية التي يقوم بها العدل المنفذ، وكذلك وضعية الأعوان المحلفين بمكتب العدل المنفذ.

يقدم وكيل الجمهورية في نهاية كل رقابة تقريرا في نسختين عن وضعية كل مكتب إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المختص. و تحال إحدى النسخ إلى الإدارة الوصية بوزارة العدل.

المادة 70: تطبق في حق العدل المنفذ الذي لا يدفع اشتراكاته الشهرية مدة ثلاثة (3) أشهر متتالية، العقوبة التأديبية الأولى من عقوبات الدرجة الثانية. ويفقد حقوقه في أن يكون ناخبا أو منتخبا.

المادة 71: يتعرض العدل المنفذ الذي يخالف القوانين والنظم وأخلاقيات المهنة حتى خارج نشاطه المهني للعقوبة التأديبية المناسبة.

لا يجوز النطق بعقوبة تأديبية في حق العدل المنفذ دون الاستماع إليه أو استدعائه مسبقا.

تتقادم الدعوى التأديبية في أجل سنتين(2) ابتداء من تاريخ اكتشاف الوقائع.

يتوقف التقادم بكل إجراء تحقيق أو متابعة تأديبية أو جنائية.

المادة 72: العقوبات التأديبية المطبقة على العدول المنفذين هي:

1. العقوبات من الدرجة الأولى:

- الإنذار؛
- التوبيخ؛

2. عقوبات الدرجة الثانية:

- التعليق الذي لا يتجاوز اثني عشر شهرا (12)؛
- الفصل.

تصدر العقوبات من الدرجة الأولى من قبل الغرفة الوطنية للعدول المنفذين في تشكيلتها لمجلس التأديب.

ينطق المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالتعليق تلقائيا أو بناء على إحالة من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

يصدر قرار الفصل بمقرر من وزير العدل بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للعدول المنفذين، أو بناء على طلب منها. ولا يكون ذلك إلا بسب خطإ مهني جسيم.

المادة 73: تسري قرارات العقوبات من تاريخ تبليغها.

هذه القرارات قابلة للطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

المادة 74: يتوقف العدل المنفذ الذي تم تعليقه أو استبداله أو فصله عن ممارسة مهنة العدل المنفذ .

ويجب عليه بمجرد إبلاغه بالقرار أن يتوقف عن ممارسة نشاطه المهني تحت طائلة التعويض والعقوبات المنصوص عليها في الأحكام الجنائية المتعلقة بانتحال الوظيفة.

المادة 75: في حالة المتابعة الجنائية، باستثناء الجرائم غير العمدية، المرفوعة ضد عدل منفذ، يمكن للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف المختص بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للعدول المنفذين تعليق المعني طوال مدة الإجراءات.

الباب الخامس: أحكام انتقالية ونهائية

الفصل الأول: أحكام انتقالية

المادة 76: تسند وظائف وكلاء المزاد العلني إلى العدول المنفذين في انتظار اعتماد النصوص التي تنظم مهنة وكلاء المزاد العلني.

المادة 77: في انتظار إنشاء صندوق لإيداع الأموال المحصلة من طرف العدول المنفذين تضمن الغرفة الوطنية للعدول المنفذين إعادة جميع الأموال والأمتعة والقيم المالية التي حصَّلها العدل المنفذ لصالح الزبون في الآجال القانونية.

المادة 78: استثناء من أحكام هذا القانون تمنح صفة الأعوان المحلفين من الدرجة الأولى للأشخاص الحاصلين على شهادة الليصانص في القانون أو الشريعة أو ما يعادلها والذين عملوا بصفة فعلية و مستمرة ومثبتة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، بناء على إذن بالممارسة صادر عن رئيس محكمة الاستئناف المختص، بمقرر من وزير العدل بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

المادة 79: استثناء من أحكام هذا القانون تمنح صفة الأعوان المحلفين من الدرجة الثانية للأشخاص الحاصلين على شهادة الباكلوريا والذين عملوا بصفة فعلية ومستمرة ومثبتة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بناء على إذن بالممارسة صادر عن رئيس محكمة الاستئناف المختص، بمقرر من وزير العدل بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

المادة 80: قبل الشروع في مزاولة نشاطهم حسب درجاتهم المهنية، يجب على الأشخاص المعنيين بهذا الاستثناء، تأدية اليمين في نفس الشروط التي يؤديه فيها العدول المنفذون.

المادة 81: يوزع الأعوان المحلفون من الدرجة الثانية الذين حصلوا على هذه الصفة طبقا لأحكام هذا القانون بين مكاتب العدول المنفذين على

جميع التراب الوطني بمقرر من وزير العدل بناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للعدول المنفذين.

المادة 82: لا تتجاوز صلاحية الاستثناء المتعلق بتصحيح وضعية الأعوان المحلفين سنة واحدة (1) ابتداء من صدور هذا القانون.

الفصل الثاني: أحكام ختامية

المادة 83: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون، وخاصة القانون رقم 018/97 الصادر بتاريخ18 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين.

المادة 84: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.ة.